Contrat de maintenance & hébergement

Conditions de l'hébergement, de la surveillance, de la maintenance et du support mensuel assurés par DRT Creation pour le site ou l'application du client.

01 Parties 02 Prestations 03 Mensualité 04 Pause auto 05 Délais 06 Annuel 07 Durée 08 Facturation

01 PARTIES

	PRESTATAIRE	CLIENT
Nom	DRT Creation — Matheus Duarte	**J&M GROUP SRL — enseigne « Marcola Barbershop »**
Statut · n° BCE	Indépendant · BCE 1045.012.177	SRL · BCE 0787.648.611
Adresse	Rue de la Filature 25, 1070 Anderlecht (Bruxelles)	Siège : Rue du Tilleul 42, 1640 Rhode-Saint-Genèse Établissement : Rue Théodore Verhaegen 126, 1060 Saint-Gilles
Contact	contact@drtcreation.com	+32 492 88 37 00 · e-mail : _____
Site(s) / application	marcolateste (site) · application de réservation Marcola	

02 OBJET ET PRESTATIONS INCLUSES

DRT Creation héberge, surveille, protège et fait évoluer le site ou l'application du client contre une mensualité fixe, sans frais cachés. La formule comprend :

- **Hébergement** sur serveur européen, domaine technique, certificat HTTPS renouvelé automatiquement ;
- **Surveillance 24 h/24** depuis l'Europe et l'étranger : alerte immédiate et intervention en cas de panne ;
- **Mises à jour de sécurité** du système, des extensions et des dépendances, testées avant mise en ligne ;
- **Sauvegardes quotidiennes** conservées hors du serveur, restauration sur simple demande ;
- **Correction des bugs** et des pannes liés au fonctionnement normal du site ou de l'application ;
- **1 heure par mois** de modifications (textes, images, prix, horaires, menus, photos de produits) ;
- **Compatibilité** : vérification régulière sur mobile, tablette et navigateurs récents ;
- **Performance** : optimisation des images et du temps de chargement, vérification Google Search ;
- **Boîtes e-mail et domaine** : suivi des renouvellements, configuration DNS, aide en cas de blocage ;
- **Espace client en ligne** : visites anonymes, disponibilité, avis Google, chiffres clés, historique des paiements ;
- **Rapport mensuel automatique** par e-mail / WhatsApp : visites, disponibilité, commandes ou réservations ;
- **Support prioritaire** par WhatsApp et e-mail, en français ou en portugais, et conseils d'amélioration.

Non inclus : nouvelles fonctionnalités, refontes graphiques, rédaction de contenu, campagnes publicitaires, licences payantes de tiers — sur devis séparé, avec tarif préférentiel pour les clients sous contrat.

03 MENSUALITÉ ET PAIEMENT

Formule	☐ Site ☐ Boutique en ligne ■ Système / application
Mensualité	**50 € / mois** (formule annuelle : 500 € pour 12 mois) TVA non applicable — régime de la franchise, art. 56bis CTVA
Échéance	le 1er de chaque mois, payable d'avance
Paiement	Virement avec la communication structurée indiquée sur l'espace client, ou carte via le lien de l'espace client
IBAN	BE65 3632 8700 9296 · titulaire : DRT Creation

La mensualité couvre le mois à venir. Le client reçoit un rappel automatique (e-mail et/ou WhatsApp) 3 jours avant l'échéance et le jour même. Chaque paiement est confirmé dans l'espace client, qui tient lieu d'historique.

04 RETARD DE PAIEMENT : MISE EN PAUSE AUTOMATIQUE

J - 3
Rappel
E-mail / WhatsApp automatique avant l'échéance.

J → J + 3
Délai de grâce
Site en ligne, rappel chaque jour.

J + 4
Pause
Page d'attente neutre. Données, commandes et admin intacts.

Paiement
Retour en ligne
Automatique, sans frais, dans l'heure.

Aucune donnée n'est supprimée pendant la pause. Après 60 jours de pause sans paiement, le contrat est considéré comme résilié par le client ; une copie des données lui est remise sur demande dans les 30 jours suivants.

05 DÉLAIS D'INTERVENTION

SITUATION	PRISE EN CHARGE	RÉSOLUTION VISÉE
Site ou application hors ligne	2 h (7 j/7, 8 h – 22 h)	24 h
Fonction essentielle en panne (commande, paiement, réservation)	4 h ouvrées	2 jours ouvrés
Bug mineur, petite modification	1 jour ouvré	5 jours ouvrés

Demandes par WhatsApp ou e-mail. Les pannes dues à un tiers (hébergeur, fournisseur de paiement, extension externe) sont traitées avec la même priorité, sans garantie de délai sur la part qui ne dépend pas de DRT Creation.

06 FORMULE ANNUELLE : PAYEZ 10 MOIS, RECEVEZ 12

Le client peut régler l'année en une fois : il paie **10 mensualités** et bénéficie de **12 mois de service** — 2 mois offerts, soit une remise de 16,7 %. Le montant est fixé pour toute l'année. Le paiement annuel n'est pas remboursable en cas de résiliation anticipée par le client.

07 DURÉE ET RENOUVELLEMENT

Le contrat est conclu pour une **durée ferme de 12 mois** à compter de la date de début (article 8). Pendant cette période, les mensualités restantes sont dues en cas de résiliation par le client ; DRT Creation ne peut y mettre fin que pour manquement grave du client non corrigé dans les 15 jours.

Au plus tard **60 jours avant l'échéance**, DRT Creation adresse au client une proposition de renouvellement. Le client choisit librement :

Année 1
Contrat initial
Toutes les prestations de l'article 2, 1 h de modifications par mois, tarif indiqué à l'article 3.

Option A · renouveler
12 mois, – 10 % et avantages
Mensualité réduite de 10 %, 2 h de modifications par mois, 1 rafraîchissement par an offert (photos, textes, mise en page d'une page), – 10 % sur tout nouveau projet, audit annuel de performance.

Option B · ne pas renouveler
Fin du contrat
Remise d'une copie complète du site et des données. Hébergement maintenu 30 jours après l'échéance pour la migration ; aide à la migration sur devis.

Sans réponse du client à l'échéance, le service est prolongé de mois en mois au tarif en cours, résiliable par chaque partie avec 30 jours de préavis, jusqu'à la signature d'un renouvellement ou la fin du service. Les avantages de l'option A se cumulent à chaque renouvellement de 12 mois.

08 DÉBUT, FACTURATION ET MODIFICATIONS

Date de début du service : _____ (à défaut, la date de signature). Le premier mois est facturé au prorata des jours restants ; les mensualités suivantes courent du 1er au dernier jour du mois.

La facture est émise chaque mois par e-mail ou WhatsApp, avec la mention « TVA non applicable, art. 56bis CTVA ». L'heure mensuelle de modifications ne se cumule pas d'un mois à l'autre ; les demandes dépassant ce volume font l'objet d'un devis ou sont facturées 45 € HTVA de l'heure, après accord du client.

09 DONNÉES, CONFIDENTIALITÉ ET RGPD

Le client reste propriétaire de son contenu, de ses données et de son nom de domaine. DRT Creation n'y accède que pour les besoins de la maintenance, ne les communique à personne et garde confidentielle toute information relative à l'activité du client.

Sous-traitance (art. 28 RGPD). Pour les données personnelles traitées par le site ou l'application (clients, commandes, réservations), le client est responsable du traitement et DRT Creation sous-traitant. DRT Creation ne traite ces données que sur instruction du client et pour l'exécution du présent contrat, applique des mesures de sécurité appropriées (HTTPS, accès restreints, sauvegardes chiffrées, mises à jour), informe le client sans délai de toute violation de données, et supprime ou restitue les données à la fin du contrat. Sous-traitants ultérieurs autorisés : les hébergeurs et services techniques situés dans l'Union européenne ou offrant des garanties équivalentes, listés sur l'espace client ; tout changement est notifié au client.

L'espace client affiche une mesure d'audience **anonyme** : aucun cookie, aucune donnée personnelle des visiteurs n'est conservée. Le client s'engage à le mentionner dans sa politique de confidentialité (phrase fournie par DRT Creation). Les données de la boutique transmises à l'espace client se limitent à des totaux journaliers.

10 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le site ou l'application, y compris son code source, sa configuration et son contenu (textes, images, marque, catalogue), **appartient au client** dès paiement complet de son développement. DRT Creation conserve le droit d'utiliser ses outils, bibliothèques et composants génériques dans d'autres projets, et peut citer le projet comme référence. À la fin du contrat, le client reçoit le code source et l'intégralité de ses données dans un format exploitable ; seuls l'hébergement, la surveillance et l'espace client fournis par DRT Creation cessent.

11 RESPONSABILITÉ, FORCE MAJEURE ET DROIT APPLICABLE

DRT Creation met tout en œuvre pour assurer la continuité du service, sans pouvoir garantir une disponibilité absolue. Sa responsabilité est limitée au montant des mensualités des 3 derniers mois. Aucune partie n'est responsable d'un manquement dû à un cas de force majeure (panne majeure d'un hébergeur ou d'un réseau, cyberattaque d'ampleur, décision des autorités). Le contrat est soumis au droit belge ; en cas de litige non résolu à l'amiable, les tribunaux de Bruxelles sont compétents. Il peut être signé électroniquement, chaque signature électronique ayant la même valeur qu'une signature manuscrite.

12 AIDES ET AVANTAGES FISCAUX (À TITRE D'INFORMATION)

Mensualité 100 % déductible. Hébergement, mises à jour, sauvegardes et surveillance sont des charges professionnelles courantes, déduites intégralement l'année du paiement sur simple facture.

Déduction pour investissement + 20 %. Un site ou une application neuf est un investissement amorti sur 3 ans ; les PME et indépendants déduisent en plus 20 % du montant (formulaire 275U, investissements numériques).

Prime Digitalisation de la Région bruxelloise : 25 % à 70 % des frais HTVA, plafond 10 000 €/an. Création ou refonte de site, e-commerce, digitalisation des processus, sécurité informatique. +25 % pour une entreprise de moins de 4 ans, +30 % si elle est exemplaire sur le plan social ou environnemental. Conditions : PME avec siège d'exploitation à Bruxelles, demande déposée sur MonBEE **avant** le début du projet, prestataire éligible. DRT Creation prépare le dossier avec le client sans frais.

Montants et conditions fixés par les autorités (Bruxelles Économie et Emploi, SPF Finances) et susceptibles d'évoluer ; ils ne constituent ni une garantie ni un conseil fiscal. Le client vérifie son éligibilité avec son comptable.

POUR DRT CREATION

Nom — Matheus Duarte

Date — ____ / ____ / 20____



POUR LE CLIENT

Nom _____

Pour — J&M GROUP SRL

Date — ____ / ____ / 20____

Fait en deux exemplaires. Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».